ATEBIZ · NEXTREPORTING

Términos y Condiciones Generales

Versión 1.0 · Julio 2026

---

1. OBJETO

Los presentes Términos y Condiciones («Términos») regulan el acceso y uso, por parte del Cliente, de la plataforma Software-as-a-Service NEXTREPORTING de ATEBIZ («Proveedor»), así como los servicios asociados adquiridos conforme a un Formulario de Pedido.

2. DEFINICIONES

«Servicio»: la plataforma NEXTREPORTING y los servicios asociados prestados por el Proveedor.

«Cliente»: la persona jurídica que suscribe los presentes Términos.

«Usuario Autorizado»: cada persona autorizada por el Cliente a acceder al Servicio dentro de los límites contratados.

«Formulario de Pedido»: documento firmado entre las partes que detalla los módulos contratados, número de usuarios, plazo, precios y demás condiciones específicas.

«Plazo de Suscripción»: el periodo de vigencia inicial y las renovaciones sucesivas del Servicio.

3. ALTA Y ACCESO

El acceso al Servicio requiere la creación de cuentas para los Usuarios Autorizados, quienes deberán autenticarse conforme a los mecanismos establecidos por el Proveedor.

El Cliente es responsable de las credenciales, del uso adecuado del Servicio por sus Usuarios Autorizados y del cumplimiento por su parte de los presentes Términos.

4. LICENCIA DE USO

Sujeto al cumplimiento de los Términos y al pago de los importes debidos, el Proveedor otorga al Cliente una licencia no exclusiva, intransferible y no sublicenciable para acceder y utilizar el Servicio, exclusivamente para sus propias necesidades internas de negocio y dentro de los límites contratados.

5. USOS PROHIBIDOS

El Cliente no podrá: (i) revender o poner el Servicio a disposición de terceros ajenos a su organización sin autorización expresa; (ii) realizar ingeniería inversa, descompilar o extraer el código fuente; (iii) utilizar el Servicio para fines ilícitos; (iv) tratar datos de categorías especiales sin la debida base jurídica y comunicación previa; (v) alterar la integridad del Servicio o su seguridad.

6. DATOS DEL CLIENTE

El Cliente conserva la titularidad de los datos que introduzca o genere en el Servicio.

El Proveedor tratará los datos del Cliente conforme al Contrato y al Acuerdo de Tratamiento de Datos.

7. DISPONIBILIDAD Y SLA

La disponibilidad del Servicio se regirá por el Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) aplicable.

8. SOPORTE

El Proveedor prestará el soporte técnico correspondiente al plan contratado en el Formulario de Pedido.

9. ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS FUNCIONALES

El Proveedor podrá evolucionar el Servicio, incorporar nuevas funcionalidades, deprecar otras y aplicar mejoras técnicas.

Los cambios sustanciales que afecten materialmente al uso normal del Servicio se comunicarán al Cliente con antelación razonable.

10. INTEGRACIONES DE TERCEROS

El Servicio puede integrarse con servicios de terceros. El uso de tales servicios se rige por las condiciones establecidas por dichos terceros.

El Proveedor no responde del funcionamiento de servicios de terceros ajenos a su control.

11. PROPIEDAD INTELECTUAL

El Servicio, incluida su tecnología, software, marcas, documentación, diseño y elementos de imagen, es titularidad del Proveedor o de sus licenciantes.

Ninguna cláusula de los presentes Términos supone cesión de titularidad al Cliente sobre elementos del Proveedor.

12. CONFIDENCIALIDAD

Las partes se comprometen a preservar la confidencialidad de la información no pública intercambiada en el marco del Contrato y a utilizarla únicamente para las finalidades del mismo.

La obligación de confidencialidad subsistirá durante el plazo de vigencia y los cinco años siguientes a la terminación.

13. PROTECCIÓN DE DATOS

El tratamiento de Datos Personales se regirá por el Aviso de Privacidad, la Política de Cookies y el Acuerdo de Tratamiento de Datos (DPA) aplicables.

14. SEGURIDAD

El Proveedor aplicará medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger la seguridad del Servicio y de los datos gestionados.

15. OBLIGACIONES DEL CLIENTE

El Cliente será responsable de: (i) el uso adecuado del Servicio; (ii) la exactitud de los datos aportados; (iii) el cumplimiento de la normativa aplicable en su ámbito; (iv) la formación mínima de sus usuarios; (v) el uso adecuado de credenciales.

16. CUENTAS DE USUARIO

El Cliente gestionará las altas y bajas de sus Usuarios Autorizados y garantizará que cada credencial sea individual e intransferible.

17. PLAZO Y RENOVACIÓN

El Plazo de Suscripción será el indicado en el Formulario de Pedido y se renovará automáticamente por periodos equivalentes salvo notificación de no renovación con la antelación prevista.

18. FACTURACIÓN Y PAGO

Las cuotas de Suscripción y los servicios asociados se facturarán conforme a lo indicado en el Formulario de Pedido.

Los importes son netos de impuestos y se abonarán en los plazos y condiciones acordados.

19. DEMORAS EN EL PAGO

El impago de importes vencidos podrá dar lugar al devengo de intereses de demora conforme a la ley aplicable y, en su caso, a la suspensión o resolución del Servicio previa notificación razonable.

20. IMPUESTOS

Los importes indicados no incluyen impuestos aplicables, que serán a cargo del Cliente cuando corresponda.

21. ORDER FORMS

Cada Formulario de Pedido forma parte integrante del Contrato y sus condiciones específicas prevalecerán, en lo que expresamente prevean, sobre los presentes Términos generales.

22. AJUSTES DE PRECIO

El Proveedor podrá ajustar las cuotas de Suscripción con motivo de la renovación del Plazo de Suscripción.

Salvo pacto en contrario en el Formulario de Pedido aplicable, los ajustes anuales incorporarán, al menos:

a) el porcentaje de incremento del Índice de Precios al Consumo aplicable u otro índice equivalente publicado por la autoridad nacional competente.

La limitación anterior no será aplicable cuando se incorporen a la Suscripción módulos adicionales, usuarios, capacidad de almacenamiento, Servicios Profesionales u otros servicios.

23. GARANTÍAS

El Proveedor garantiza que el Servicio se prestará con la habilidad y el cuidado profesional razonables acordes con las prácticas generalmente aceptadas del sector para ofertas Software-as-a-Service comparables.

El Proveedor garantiza asimismo que dispone de los derechos necesarios para prestar el Servicio conforme a los presentes Términos.

Salvo por lo expresamente establecido, el Servicio se presta «tal cual» y «según disponibilidad». El Proveedor no garantiza que el Servicio operará de forma ininterrumpida, libre de errores o sin defectos menores.

El Proveedor no garantiza que el Servicio satisfaga cualquier requisito de negocio del Cliente ni que los resultados analíticos generados sean adecuados para cualquier finalidad concreta.

24. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

En la máxima medida permitida por la ley, la responsabilidad agregada de cada parte derivada del Contrato o relacionada con el mismo quedará limitada a los importes efectivamente pagados por el Cliente al Proveedor en los doce meses anteriores al hecho que motive la reclamación.

Ninguna parte responderá de daños indirectos, consecuenciales, lucro cesante, pérdida de datos, pérdida de oportunidades comerciales o daño reputacional.

Las limitaciones anteriores no serán aplicables en supuestos de dolo, culpa grave o cuando la normativa imperativa lo prohíba.

25. INDEMNIZACIÓN

Cada parte indemnizará a la otra, en los términos y con los límites previstos, frente a reclamaciones de terceros derivadas de incumplimientos culpables de las obligaciones asumidas.

26. SUSPENSIÓN

El Proveedor podrá suspender el acceso al Servicio en caso de impago, riesgo de seguridad, incumplimiento material o requerimiento legal, previa notificación razonable salvo urgencia.

27. RESOLUCIÓN

Cualquiera de las partes podrá resolver el Contrato por incumplimiento material no subsanado en el plazo de treinta (30) días desde el requerimiento por escrito.

28. EFECTOS DE LA TERMINACIÓN

A la terminación, cesará el derecho de acceso al Servicio y se aplicarán las disposiciones aplicables sobre devolución o supresión de datos del Cliente.

29. FUERZA MAYOR

Ninguna parte responderá del incumplimiento de sus obligaciones cuando se deba a supuestos de fuerza mayor razonablemente ajenos a su control.

30. CESIÓN

Los derechos y obligaciones derivados del Contrato no podrán cederse sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte, salvo cesiones dentro del mismo grupo empresarial en el marco de reorganizaciones.

31. COMUNICACIONES

Las comunicaciones formales entre las partes se realizarán por escrito a las direcciones designadas o mediante los canales electrónicos habilitados.

32. USO DE LA MARCA

Ninguna parte podrá utilizar la marca, logotipos o signos distintivos de la otra sin autorización previa por escrito, salvo referencias generales al hecho de la relación comercial.

33. RELACIÓN ENTRE LAS PARTES

Las partes actúan como contratantes independientes. Nada en los presentes Términos crea una relación de agencia, sociedad, joint venture o laboral entre ellas.

34. NULIDAD PARCIAL

La nulidad de alguna cláusula no afectará a la validez del resto, que continuará en vigor. Las partes negociarán de buena fe una cláusula sustitutiva.

35. INTEGRIDAD DEL ACUERDO

El Contrato, los Formularios de Pedido, el SLA, el DPA y los demás documentos incorporados por referencia constituyen el acuerdo íntegro entre las partes sobre la materia y sustituyen cualquier comunicación o acuerdo previo.

36. LEY APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Los presentes Términos, así como cualquier controversia, reclamación u obligación no contractual derivada de los mismos, del Servicio o de cualquier Formulario de Pedido, se regirán e interpretarán conforme al Derecho español, con exclusión de sus normas de conflicto de leyes.

Las partes procurarán, de buena fe, resolver amistosamente cualquier desacuerdo, controversia o reclamación derivada del Contrato o del Servicio antes de iniciar acciones judiciales.

A tal efecto, cualquiera de las partes podrá notificar a la otra por escrito la existencia de una controversia, indicando su naturaleza y las pretensiones. Las partes emplearán esfuerzos razonables para resolverla mediante negociaciones conducidas por representantes con autoridad suficiente.

Si la controversia no se resuelve en el plazo de treinta (30) días desde la recepción de la notificación por escrito, o en el plazo mayor que las partes acuerden por escrito, cualquiera de ellas podrá acudir a la jurisdicción.

En la medida máxima permitida por la ley aplicable, las partes se someten expresamente a la jurisdicción exclusiva de los Juzgados y Tribunales de Madrid (España) y renuncian irrevocablemente a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles.